

Het "Opbrengstneutrale Tarief"

Hoe de herwaardering van kadastrale waarden te scheiden van belastingverhogingen — een voorstel voor Benitatxell

Dit document verwijst naar de IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles), de Spaanse gemeentelijke onroerendezaakbelasting, berekend door een belastingtarief toe te passen op de officieel vastgestelde ("kadastrale") waarde van elke woning.

Opgesteld voor presentatie aan buurtbewoners en gemeentelijke verantwoordelijken

1. Het probleem in één zin

Wanneer een gemeente de kadastrale waarden die voor de IBI worden gebruikt bijwerkt na jarenlang stilzitten, kan de belastingaanslag flink stijgen — zelfs als de gemeente geen extra euro aan inkomsten nodig heeft. Dit gebeurt omdat de kadastrale waarde en het IBI-tarief worden beheerd alsof ze onafhankelijk van elkaar zijn, terwijl ze samen bepalen hoeveel elke inwoner betaalt.

2. Wat is het "Opbrengstneutrale Tarief"

Het concept (in het Engels "Revenue Neutral Rate") is eenvoudig: wanneer de kadastrale waarde van alle woningen in een gemeente verandert (bijvoorbeeld na een algemene herwaardering), herberekent de gemeente het IBI-tarief zodat de totale opbrengst in euro's gelijk blijft aan het voorgaande jaar, behalve voor echte groei (nieuwbouw, nieuw geregistreerde panden, enz.).

Basisformule: Opbrengstneutraal IBI-tarief = Totale IBI-opbrengst van het voorgaande jaar ÷ Nieuwe totale belastinggrondslag van de gemeente. Als de gemeente meer wil innen dan dat, moet zij dit expliciet aangeven, motiveren en onderwerpen aan een transparantieprocedure (openbare hoorzitting, hoofdelijke stemming, individuele kennisgeving) — in plaats van de verhoging te laten doorgaan als een gewone technische aanpassing van het kadaster.

3. Waarom dit relevant is voor Benitatxell

- Onderscheid tussen "herwaarderen" en "meer innen": het herzien van de kadastrale waarde is een technische kwestie om het kadaster beter te laten aansluiten bij de marktrealiteit; het verhogen van de totale IBI-opbrengst is een politieke beslissing. Het Opbrengstneutrale Tarief maakt dit onderscheid duidelijk.
- Transparantie in plaats van verborgen belastingverhogingen: in het huidige systeem kan een gemeente het IBI-tarief ongewijzigd laten en stilzwijgend profiteren van hogere kadastrale waarden, zonder ooit actief een belastingverhoging te hoeven aankondigen.

- Verenigbaar met een sluitende begroting: als de gemeente geen extra inkomsten nodig heeft, kost het toepassen van het opbrengstneutrale tarief niets — het voorkomt alleen een ongewenste, ongemotiveerde verhoging van de IBI.
- Verhindert geen IBI-verhoging als die echt nodig is: dit mechanisme is geen uitgavenplafond of dwangbuis. Als de gemeente meer middelen nodig heeft (bijvoorbeeld voor de leidingwerkzaamheden die bij het waterschap besproken zijn), kan zij daarom vragen — maar zichtbaar, gemotiveerd en onderworpen aan openbaar debat, niet automatisch.

4. Hoe het in de praktijk zou werken (vereenvoudigd voorstel)

- Telkens wanneer de waardevaststelling wordt bijgewerkt of aanpassingscoëfficiënten worden toegepast, berekent en publiceert de gemeente het resulterende "neutrale" IBI-tarief voor dat jaar.
- Als de gemeenteraad een IBI-tarief boven het neutrale tarief goedkeurt, moet zij een specifieke openbare zitting bijeenroepen, belastingbetalers informeren over het geschatte verhogingsbedrag en motiveren waarom de extra inkomsten nodig zijn.
- Neemt de gemeente geen actief besluit, dan geldt standaard het neutrale tarief, zodat niemand meer betaalt puur door bestuurlijke traagheid.

In acht te nemen wettelijke grens: de wet stelt een minimumtarief van 0,4% vast voor de stedelijke IBI (en een maximum van 1,1%, in sommige gevallen uitbreidbaar). Dit betekent dat, als de berekening van het neutrale tarief zou uitkomen op een percentage onder 0,4%, de gemeente dit niet zou kunnen toepassen: wegens wettelijke onmogelijkheid zou rechtstreeks het wettelijke minimumtarief van 0,4% worden aangevraagd, ook al betekent dat iets meer opbrengst dan bij strikte neutraliteit. Dit is een eerlijke nuance die vooraf uitgelegd moet worden: het mechanisme werkt normaal zolang het neutrale tarief binnen de wettelijke marge (0,4%-1,1%) blijft, maar kan niet meer letterlijk worden toegepast als het resultaat onder de wettelijke ondergrens valt.

5. Spaans wettelijk kader: is dit al mogelijk?

Ja — technisch gezien staat de Spaanse wet (de Ley de Haciendas Locales) gemeenten al toe om het IBI-tarief zelf vast te stellen en te wijzigen binnen bepaalde wettelijke minimum- en maximumgrenzen. Er bestaat geen Spaanse nationale wet die verplicht om na een kadastrale herziening automatisch een "neutraal tarief" toe te passen, noch die deze versterkte transparantieprocedure voorschrijft. Met andere woorden: er is geen wetswijziging nodig om Benitatxell dit vrijwillig via een gemeentelijke belastingverordening te laten toepassen — en zoals de onderstaande gevallen laten zien, doen verschillende Spaanse gemeenten dit al.

6. Toegepaste gevallen in Spanje

Er zijn al Spaanse gemeenten van verschillende politieke kleur die het IBI-tarief hebben verlaagd (of, afhankelijk van het geval, verhoogd) juist om het effect van een kadastrale herziening te neutraliseren. Dit toont aan dat geen wettelijke hervorming nodig is om dit toe te passen: een raadsbesluit volstaat.

Alicante (hoofdstad) — 2016

Toen de Spaanse centrale overheid een aanpassingscoëfficiënt toepaste die de kadastrale waarde in de stad Alicante met 5% verhoogde, verlaagde de gemeente het IBI-tarief in dezelfde verhouding om het

effect op de aanslag van het jaar erop teniet te doen. De maatregel werd doorgevoerd door de regerende "tripartito"-coalitie (PSOE, Compromís en Guanyar Alacant), via de afdeling Financiën. Een bijzonder relevant voorbeeld, omdat het om de provincie Alicante zelf gaat.

Cártama (Málaga) — 2025-2026

Na de kadastrale herziening van 2025 verbond de gemeente zich ertoe het IBI-tarief elk jaar geleidelijk te verlagen (van 0,79% naar 0,76%, en vervolgens naar 0,73%) om de impact op de aanslagen te minimaliseren, met behoud van een sluitende begroting en nul schulden. De maatregel wordt uitgevoerd door het PSOE-A-bestuur met een absolute meerderheid; de eerste verlaging werd ook gesteund door Ciudadanos, Vox en een niet-fractiegebonden raadslid.

Segovia — 2024

Hier daalde de kadastrale waarde na de herziening over de hele linie, en verhoogde de gemeente het IBI-tarief (van 0,48% naar 0,65%) om de totale gemeentelijke opbrengst stabiel te houden — hetzelfde neutraliteitsprincipe, in omgekeerde richting toegepast. De maatregel werd goedgekeurd door het in de minderheid regerende Partido Popular.

7. Het Duitse geval: geïnstitutionaliseerde opbrengstneutraliteit

Duitsland biedt het meest geavanceerde voorbeeld van dit principe, met een eigen technische naam: "Aufkommensneutralität" (letterlijk "opbrengstneutraliteit"). Na een uitspraak van het Duitse federale constitutionele hof in 2018, die een hervorming van de onroerendgoedbelasting (Grundsteuer) afdwong, trad de nieuwe wet op 1 januari 2025 in werking onder het uitdrukkelijke principe dat de hervorming op zich de opbrengst van geen enkele gemeente mocht verhogen.

Het geval Hessen

Het ministerie van Financiën van de deelstaat Hessen berekende en publiceerde officieel, voor elk van zijn gemeenten, het "neutrale" tarief (aufkommensneutraler Hebesatz) dat nodig was om in 2025 evenveel op te halen als in 2024. Op basis van die berekening adviseerde de deelstaat expliciet 343 gemeenten om hun tarief te verlagen, 73 om het te verhogen en 5 om het ongewijzigd te laten — al naargelang wat in elk specifiek geval nodig was om neutraliteit te bereiken. Een uniek voorbeeld, omdat het de berekening van het "neutrale tarief" openbare informatie maakt, berekend door de overheid zelf en niet door de gemeente, waardoor elke twijfel over de berekening wegvalt.

Een eerlijke nuance die vooraf genoemd moet worden: in Duitsland is neutraliteit een aanbeveling van de deelstaat, geen wettelijke verplichting — gemeenten behouden hun gemeentelijke autonomie om zelf het benodigde tarief vast te stellen, en sommige kwamen uiteindelijk uit boven het neutrale tarief omdat ze meer inkomsten nodig hadden. Dit ontkracht het mechanisme niet: het toont precies de functie ervan, namelijk elke verhoging zichtbaar maken en motivering afdwingen, niet die verhoging verhinderen.

8. Belangrijke nuances om vooraf te vermelden

- Geen automatische belastingverlaging: het Opbrengstneutrale Tarief vermindert niet wat de gemeente in totaal int — het voorkomt alleen dat een kadastrale actualisering op zich de totale IBI-opbrengst opdrijft. Het is een procedurele waarborg, geen belastingverlagend instrument.

- De interne verdeling kan verschuiven: ook al blijft de totale gemeentelijke opbrengst gelijk, binnen dat totaal betaalt wie een bovengemiddelde stijging van zijn kadastrale waarde had relatief meer, en wie minder steeg relatief minder.
- Vereist politieke wil, geen nieuwe wet: zoals Alicante, Cártama en Segovia laten zien, hoeft men niet te wachten op een nationale wetshervorming — het volstaat dat de gemeente Benitatxell (of het waterschap) dit vrijwillig via een belastingverordening invoert.
- Heeft een wettelijke ondergrens: het stedelijke IBI-tarief mag niet lager worden vastgesteld dan 0,4%. Als strikte neutraliteit een lager tarief zou vereisen, is het realistische voorstel om het wettelijke minimum van 0,4% aan te vragen, niet een tarief dat de wet niet toestaat.

9. Samenvattende boodschap voor de gemeenteraad

"Wij zijn er niet tegen dat het kadaster wordt bijgewerkt om de werkelijkheid beter weer te geven. Wat wij vragen is dat, als de gemeente geen extra inkomsten nodig heeft, de actualisering niet automatisch leidt tot een hogere totale IBI-opbrengst. En als de gemeente op enig moment wél meer middelen nodig heeft, dat zij dit dan duidelijk zegt, motiveert en op transparante wijze goedkeurt — niet stilzwijgend laat gebeuren, enkel omdat de kadastrale waarde is gestegen."

Bronnen: Ley de Haciendas Locales (Spanje); Ayuntamiento de Alicante / Alicante Plaza (2016); Ayuntamiento de Cártama (2025-2026); Ayuntamiento de Segovia / Tribuna de Segovia (2024); Finanzverwaltung NRW; Hessische Steuerverwaltung; Ministerium der Finanzen Rheinland-Pfalz; Baden-Württemberg.de.